PARECER DA ORDEM DOS ENGENHEIROS

Coordenação de Projeto | Obras de Urbanização

DO PEDIDO

A par da solicitação de parecer à CCDR-LVT e de audição da Ordem dos Arquitetos, no sentido de se obter, no seio da Câmara Municipal de Lisboa – Direção Municipal de Urbanismo – Departamento de Licenciamento de Projetos Estruturantes – Divisão de Loteamentos Urbanos, uma uniformidade de procedimentos perante a mesma lei (Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redação), a Ordem dos Engenheiros foi também chamada a pronunciar-se *"sobre quem pode assumir a responsabilidade como "coordenador de projeto" em obras de urbanização."*, no âmbito do processo n.º 3127/EXP/2025.

Cabe então saber *"qual dos profissionais tem habilitação para assinar o termo de responsabilidade pela compatibilização dos projetos que envolvam simultaneamente projetos de engenharia e de arquitetura."*.

ENQUADRAMENTO

A Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, e pela Lei n.º 25/2018, de 14 de junho – adiante abreviadamente designada por "Lei" –, estabelece a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis, entre outras atividades, relativas a operações e obras, pela *elaboração e subscrição de projetos*, assim como pela *coordenação de projetos* (cfr. art.º 1.º, n.º 1, als. a) e b)).

Relativamente ao âmbito de aplicação, a Lei é aplicável às operações de loteamento, *obras de urbanização*, trabalhos de remodelação de solos para fins urbanísticos ou paisagísticos, obras de demolição e a todas as obras de edificação (cfr. art.º 2.º, n.º 1, al. a)).

Por seu turno, o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) - DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, define na al. h) do art.º 2.º o que são obras de urbanização: *h) «Obras de urbanização», as obras de criação e remodelação de infraestruturas destinadas a servir diretamente os espaços urbanos ou as edificações, designadamente arruamentos viários e pedonais, redes de esgotos e de abastecimento de água, eletricidade, gás e telecomunicações, e ainda espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva.*

Estabelece, por outro lado, a Lei como definições (cfr. art.º 3.º, als. b), e), l), o) e p)) (*bold* nosso):

- *«Autor de projeto», o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia, o projeto de arquitetura, cada um dos projetos de engenharia ou o projeto de arquitetura paisagista, os quais integram o projeto, subscrevendo as declarações e os termos de responsabilidade respetivos;*
- *«**Coordenador de projeto**», o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a equipa de projeto com a qualificação profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a adequada articulação da equipa de projeto em função das características da obra, assegurando a participação dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e as condições necessárias para o cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis a cada especialidade e a respeitar por cada autor de projeto;*
- *«Equipa de projeto», equipa multidisciplinar, tendo por finalidade a elaboração de um projeto contratado pelo dono da obra, especialmente regulamentado por lei ou previsto em procedimento contratual público, constituída por vários autores de projeto e pelo coordenador de projeto, cumprindo os correspondentes deveres;*
- *«Projeto», o conjunto coordenado de documentos escritos e desenhados que definem e caracterizam a conceção funcional, estética e construtiva de uma obra, bem como a sua inequívoca interpretação por parte das entidades intervenientes na sua execução;*
- *«**Projeto ordenador**», aquele que define as características impostas pela função da obra e que é matriz dos demais projetos que o condicionam e por ele são condicionados;*

Dispõe o art.º 4.º (Disposições gerais) que (*bold* nosso):

- os **projetos são elaborados e subscritos**, nos termos da Lei, e na área das suas qualificações e especializações, por **arquitetos, arquitetos paisagistas, engenheiros e engenheiros técnicos**, com inscrição válida em associação profissional.
- para elaboração do projeto, os respetivos autores constituem uma **equipa de projeto**, a qual inclui um **coordenador que pode, quando qualificado para o efeito, acumular com aquela função a elaboração total ou parcial de um ou mais projetos.**
- a **coordenação do projeto** incumbe aos **técnicos qualificados nos termos do Anexo I à Lei**, e que dela faz parte integrante.
- o **coordenador de projeto**, bem como os **autores de projeto**, ainda que integrados em equipa, ficam **individualmente sujeitos aos deveres** previstos na Lei.
- podem desempenhar a função de diretor de obra, de acordo com o projeto ordenador ou a natureza predominante da mesma, os técnicos qualificados nos termos do Anexo II da Lei, e que dela faz parte integrante.
- podem desempenhar a função de diretor de fiscalização de obra, de acordo com o projeto ordenador ou a natureza predominante da mesma, os técnicos qualificados nos termos do Anexo II da Lei, e que dela faz parte integrante.

— o **projeto ordenador** de cada obra deve ser **indicado pelo dono da obra**, em respeito com o conceito constante da Lei, e no âmbito dos projetos que integram a obra.

Por sua vez, o art.º 6.º, quanto à equipa de projeto, volta a prever que os autores de projeto e o coordenador de projeto ficam individualmente sujeitos a todos os deveres previstos na Lei, e, circunscreve (n.º 3) que a equipa de projeto **é constituída, predominantemente, por engenheiros e engenheiros técnicos, nos projetos das obras de** (*bold* nosso):

a) **Estradas**, pontes, túneis, pistas de aeroportos e de aeródromos e vias-férreas;

b) **Redes de transporte de águas, de esgotos, de distribuição de energia, de telecomunicações e outras**;

c) Obras de engenharia hidráulica, estações de tratamento de água ou de águas residuais;

d) Obras portuárias e de engenharia costeira e fluvial;

e) Estações de tratamento de resíduos;

f) Centrais de produção de energia e de tratamento, refinação ou armazenamento de combustíveis ou materiais químicos, não de retalho;

g) Demolição e preparação dos locais da construção, perfurações e sondagens;

h) **Instalações elétricas, de canalização, de climatização e outras instalações**[1].

Quanto aos deveres do coordenador de projeto (cfr. art.º 9.º da Lei): compete-lhe, com autonomia técnica, e sem prejuízo das demais obrigações que assuma perante o dono da obra, bem como das competências próprias de coordenação e da autonomia técnica de cada um dos autores de projeto (*bold* nosso):

a) **Representar a equipa de projeto, da qual faz parte integrante**, durante as fases de projeto perante o dono da obra, o diretor de fiscalização de obra e quaisquer outras entidades;

b) Verificar a qualificação profissional de cada um dos elementos da equipa, conforme previsto na Lei;

c) **Assegurar a adequada articulação da equipa de projeto em função das características da obra**, garantindo, com os restantes membros da equipa, a **funcionalidade e a exequibilidade técnica das soluções a adotar**, dentro dos condicionamentos e dos interesses expressos no programa do dono da obra;

d) **Assegurar a compatibilidade entre as peças desenhadas e escritas** necessárias à caracterização da obra, de modo **a garantir a sua integridade e a sua coerência**;

[1] Vide Anexo I da Lei: Qualificações para o exercício de funções como coordenador de projetos, da alínea i) à alínea p)

e) Atuar junto do dono da obra, em colaboração com os autores de projeto, no sentido de **promover o esclarecimento do relevo das opções de conceção ou de construção no custo ou eficiência da obra**, sempre que aquele o solicite ou tal se justifique;

f) Assegurar a compatibilização com o coordenador em matéria de segurança e saúde, durante a elaboração do projeto, visando a aplicação dos princípios gerais de segurança em cumprimento da legislação em vigor;

g) Verificar, na coordenação da elaboração dos projetos, o respeito pelas normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente as constantes de instrumentos de gestão territorial, sem prejuízo dos deveres próprios de cada autor de projeto;

h) Instruir o processo relativo à constituição da equipa de projeto, o qual inclui a identificação completa de todos os seus elementos, cópia dos contratos celebrados para a elaboração de projeto, cópia dos termos de responsabilidade pela sua elaboração e cópia dos comprovativos da contratação de seguro de responsabilidade civil nos termos do artigo 24.º da Lei;

i) Disponibilizar todas as peças do projeto e o processo relativo à constituição de equipa de projeto ao dono da obra, aos autores de projeto e, quando solicitado, aos intervenientes na execução de obra e entidades com competência de fiscalização;

j) Comunicar, no prazo de cinco dias úteis, ao dono da obra, aos autores de projeto e, quando aplicável, à entidade perante a qual tenha decorrido procedimento de licenciamento, de autorização administrativa ou de comunicação prévia, a cessação de funções enquanto coordenador de projeto, para os efeitos e procedimentos previstos no RJUE e no Código dos Contratos Públicos, sem prejuízo dos deveres que incumbam a outras entidades, nomeadamente no caso de impossibilidade;

k) Cumprir os demais deveres de que seja incumbido por lei.

No que diz respeito à qualificação dos autores dos projetos, prevê o art.º 10.º que (*bold* nosso):

- Os **projetos relativos às** operações de loteamento, **obras de urbanização,** trabalhos de remodelação de solos para fins urbanísticos ou paisagísticos, obras de demolição e a todas as obras de edificação são elaborados, **em equipa de projeto**, por **arquitetos**, **engenheiros**, **engenheiros técnicos** e, sempre que necessário, arquitetos paisagistas, com qualificação adequada à natureza do projeto em causa, sem prejuízo de outros técnicos a quem seja reconhecida, por lei especial, habilitação para elaborar projetos.
- Os **projetos de arquitetura** são elaborados por **arquitetos** com inscrição válida na Ordem dos Arquitetos.
- Os **projetos das especialidades de engenharia** são elaborados por **engenheiros** ou **engenheiros técnicos** que sejam reconhecidos pela Ordem dos Engenheiros e pela Ordem dos Engenheiros Técnicos, nos termos do Anexo III à Lei, e que dela faz parte integrante.

— Os **projetos da especialidade de arquitetura paisagista** são elaborados por **arquitetos paisagistas** com inscrição na associação profissional respetiva.

Finalmente, no que toca aos deveres dos autores dos projetos, o art.º 12.º dispõe que devem cumprir, em toda a sua atuação, no exercício da sua profissão e com autonomia técnica, as normas legais e regulamentares em vigor que lhes sejam aplicáveis, bem como os deveres, principais ou acessórios, que decorram das obrigações assumidas por contrato, de natureza pública ou privada, e das normas de natureza deontológica, que estejam obrigados a observar em virtude do disposto nos respetivos estatutos profissionais. Estão especialmente obrigados a (*bold* nosso):

a) **Subscrever os projetos que tenham elaborado**, indicando o número da inscrição válida em organismo ou associação profissional, quando aplicável;

b) **Adotar as soluções de conceção que melhor sirvam os interesses do dono da obra**, expressos no programa preliminar e na apreciação de cada fase do projeto, ao nível estético, funcional e de exequibilidade do projeto e da obra, devendo justificar tecnicamente todas as soluções propostas;

c) **Garantir, com o coordenador de projeto, na execução do projeto, a sua harmonização com as demais peças desenhadas e escritas necessárias à caracterização da obra**, sem que se produza uma duplicidade desnecessária de documentação, de modo a garantir a sua integridade e a sua coerência;

d) Atuar junto do coordenador de projeto, sempre que tal se justifique, no sentido de **esclarecer o relevo das opções de conceção ou de construção**;

e) Prestar assistência técnica à obra, de acordo com o contratado;

f) Comunicar, no prazo de cinco dias úteis, ao dono da obra, ao coordenador de projeto e, quando aplicável, à entidade perante a qual tenha decorrido procedimento de licenciamento ou comunicação prévia, a cessação de funções enquanto autor de projeto, para os efeitos e procedimentos previstos no RJUE e no Código dos Contratos Públicos, sem prejuízo dos deveres que incumbam a outras entidades, nomeadamente no caso de impossibilidade;

g) Nos casos previstos na alínea anterior, o autor de projeto fica obrigado a prestar assistência técnica à obra quando a sua execução possa contratual ou legalmente prosseguir, até à sua substituição junto da entidade acima indicada, até ao limite máximo de 60 dias, contados da comunicação prevista na alínea anterior;

h) Cumprir os demais deveres de que seja incumbido por lei, designadamente pelo RJUE e respetivas portarias regulamentares, bem como as demais normas legais e regulamentares em vigor.

Nos termos do n.º 2 do art.º 21.º da Lei, *o coordenador de projeto está obrigado à subscrição de termo de responsabilidade pela correta elaboração e compatibilização das peças do projeto que coordena*.

A par deste quadro legal, também os Anexos da Lei desenham as *Qualificações para exercício de funções como coordenador de projetos* (Anexo I) e as *Qualificações para elaboração de projetos de especialidades de engenharia* (Anexo III).

Recentrando o assunto em análise, o que aqui está em causa é *"sobre quem pode assumir a responsabilidade como "coordenador de projeto" em obras de urbanização",* porquanto, a par do texto da Lei, nomeadamente o n.º 3 do art.º 6.º, cabe analisar os Anexos I e III e respetivos quadros, uma vez que o espírito do legislador aquando da construção da figura do coordenador de projeto converge nas necessárias qualificações que este deve ter como autor de um dos projetos:

ANEXO I

(a que se refere o artigo 4.º)

«ANEXO I

Qualificações para exercício de funções como coordenador de projetos

(a que se refere o n.º 3 do artigo 4.º)

Tipo de projeto a coordenar	Qualificações mínimas
Projetos em geral de obras de classe não superior a 4	Na medida em que sejam qualificados para a elaboração de qualquer projeto na obra em causa, nos termos da presente lei ou de legislação especial: Arquitetos; Arquitetos paisagistas; Engenheiros; Engenheiros técnicos.
Projetos em geral de obras de classe 5 ou superior	Na medida em que sejam qualificados para a elaboração de qualquer projeto na obra em causa, nos termos da presente lei ou de legislação especial e tenham pelo menos cinco anos de experiência em elaboração ou coordenação de projetos: Arquitetos; Arquitetos paisagistas; Engenheiros; Engenheiros técnicos.
Projetos das seguintes obras ou trabalhos: *a*) Estradas, pontes, túneis, pistas de aeroportos e de aeródromos e vias férreas; *b*) Redes de distribuição e transporte de águas, de esgotos, de distribuição de energia, de telecomunicações e outras; *c*) Obras de engenharia hidráulica, estações de tratamento de água ou de águas residuais; *d*) Obras portuárias e de engenharia costeira e fluvial; *e*) Estações de tratamento de resíduos sólidos; *f*) Centrais de produção de energia e de tratamento, refinação ou armazenamento de combustíveis ou materiais químicos, não de retalho; *g*) Demolição e preparação dos locais da construção, perfurações e sondagens; *h*) Instalações elétricas; *i*) Instalações de controlo e gestão técnica; *j*) Instalações de canalização; *k*) Instalações de climatização; *l*) Instalações de gás; *m*) Instalações de elevação; *n*) Instalações de caldeiras, fornos de biomassa, bombas de calor, sistemas solares fotovoltaicos, sistemas solares térmicos e de sistemas geotérmicos superficiais; *o*) Instalações das infraestruturas de telecomunicações em urbanizações (ITUR) e infraestruturas de telecomunicações em edifícios (ITED); *p*) Instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de postos de abastecimento de combustível.	Na medida em que sejam qualificados para a elaboração de pelo menos um projeto elencado na coluna ao lado, nos termos do anexo III ou de legislação especial, e, caso a empreitada seja de classe 5 ou superior, tenham pelo menos cinco anos de experiência em elaboração ou coordenação de projetos: Engenheiros; Engenheiros técnicos.

Nota relativa às qualificações dos técnicos:

O disposto nos pontos anteriores não prejudica o exercício das atividades em causa por profissionais em livre prestação de serviços, nos termos da Lei n.º 9/2009, de 4 de março, alterada pelas Leis n.ºs 41/2012, de 28 de agosto, e 25/2012, de 2 de maio, e dos estatutos dos profissionais em causa.

Anexo III

QUADRO N.º 2

Qualificações relativas à elaboração de projetos de engenharia específicos, e outros abrangidos por legislação especial, por tipos de projetos

Tipo de projeto a elaborar	Qualificações mínimas
Projetos de fundações e estruturas de edifícios	Engenheiros civis. Engenheiros técnicos civis.
Projetos de obras de escavação e contenção	Engenheiros civis. Engenheiros técnicos civis.
Instalações, equipamentos e sistemas de águas e esgotos	Engenheiros civis. Engenheiros técnicos civis. Engenheiros mecânicos. Engenheiros técnicos mecânicos. Engenheiros do ambiente. Engenheiros técnicos do ambiente. Engenheiros florestais (apenas construção de viveiros florestais e construção de viveiros piscícolas). Engenheiros agrónomos (apenas construção de viveiros florestais e construção de viveiros piscícolas). Engenheiros técnicos agrários (apenas construção de viveiros florestais e construção de viveiros piscícolas).
Instalações, equipamentos e sistemas elétricos	Engenheiros eletrotécnicos. Engenheiros técnicos de energia e sistemas de potência.
Instalações, equipamentos e sistemas de comunicação	Técnicos qualificados nos termos do regime aplicável à construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas, à instalação de redes de comunicações eletrónicas e à construção de infraestruturas de telecomunicações em urbanizações (ITUR) e infraestruturas de telecomunicações em edifícios (ITED).
Instalações, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC).	Engenheiros mecânicos. Engenheiros técnicos mecânicos. Engenheiros eletrotécnicos. Engenheiros técnicos de energia e sistemas de potência.
Redes e ramais de distribuição de gás, instalações e aparelhos a gás	Técnicos qualificados nos termos da legislação aplicável à atividade de projeto na área dos gases combustíveis.
Instalações, equipamentos e sistemas de transporte de pessoas e cargas	Engenheiros mecânicos. Engenheiros técnicos mecânicos.
Segurança integrada	Engenheiros eletrotécnicos. Engenheiros especialistas em segurança. Engenheiros técnicos de energia e sistemas de potência. Engenheiros técnicos de eletrónica e de telecomunicações. Engenheiros técnicos de proteção civil. Engenheiros técnicos de segurança.
Sistemas de gestão técnica centralizada	Engenheiros eletrotécnicos. Engenheiros técnicos de energia e sistemas de potência. Engenheiros técnicos de eletrónica e de telecomunicações. Engenheiros mecânicos. Engenheiros técnicos mecânicos.
Pontes, viadutos e passadiços	Engenheiros civis. Engenheiros técnicos civis.
Estradas e arruamentos	Engenheiros civis. Engenheiros técnicos civis.
Espaços exteriores	Engenheiros civis. Engenheiros técnicos civis.
Produção, transformação, transporte e distribuição de energia elétrica	Engenheiros eletrotécnicos. Engenheiros técnicos de energia e sistemas de potência.
Redes de comunicações	Técnicos qualificados nos termos do regime aplicável à construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas, à instalação de redes de comunicações eletrónicas e à construção de infraestruturas de telecomunicações em loteamentos, urbanizações e conjuntos de edifícios (ITUR) e edifícios (ITED).
Instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de postos de abastecimento de combustível.	Técnicos qualificados nos termos do estatuto dos responsáveis técnicos pelo projeto e exploração de instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de postos de abastecimento de combustíveis.
Projetos acústicos	Técnicos qualificados nos termos do regulamento dos requisitos acústicos de edifícios.
Projetos de caldeiras, fornos de biomassa, bombas de calor, sistemas solares fotovoltaicos, sistemas solares térmicos e de sistemas geotérmicos superficiais.	Técnicos qualificados nos termos do regime especial aplicável.
Projetos de segurança contra incêndios em edifícios	Técnicos qualificados nos termos do regime aplicável à segurança contra incêndios em edifícios.
Projetos de arquitetura paisagista	Arquitetos paisagistas.

DA ANÁLISE

Analisando do texto da Lei, parece resultar, em tese, que os **autores de projetos** relativos a ***obras de urbanização*** podem ser, em equipa de projeto, **arquitetos, engenheiros, engenheiros técnicos** e, sempre que necessário, arquitetos paisagistas, com qualificação adequada à natureza do projeto em causa, sem prejuízo de outros técnicos a quem seja reconhecida, por lei especial, habilitação para elaborar projetos (cfr. art.º 10.º da Lei).

Os arquitetos elaboram os projetos de arquitetura, sem prejuízo do disposto no n.º 5 do art.º 10.º da Lei. Os engenheiros e os engenheiros técnicos elaboram os projetos de engenharia, de acordo com as especialidades, nos termos do previsto no Anexo III da Lei ou de legislação especial.

Já o **coordenador de projeto**, pode sê-lo desde que seja qualificado para o efeito, e nessa medida pode acumular com a função de coordenador a elaboração total ou parcial de um ou mais projetos.

Relembrando a definição de coordenador de projeto constante da Lei (cfr. art.º 3.º al. e)), trata-se do ***autor de um dos projetos ou o técnico que integra a equipa de projeto com a qualificação profissional exigida a um dos autores***.

Sucede que, nos casos dos seguintes <u>projetos das obras ou trabalhos (Anexo I da Lei)</u>:

a) Estradas, pontes, túneis, pistas de aeroportos e de aeródromos e vias férreas; *b*) Redes de distribuição e transporte de águas, de esgotos, de distribuição de energia, de telecomunicações e outras; *c*) Obras de engenharia hidráulica, estações de tratamento de água ou de águas residuais; *d*) Obras portuárias e de engenharia costeira e fluvial; *e*) Estações de tratamento de resíduos sólidos; *f*) Centrais de produção de energia e de tratamento, refinação ou armazenamento de combustíveis ou materiais químicos, não de retalho; *g*) Demolição e preparação dos locais da construção, perfurações e sondagens; *h*) Instalações elétricas; *i*) Instalações de controlo e gestão técnica; *j*) Instalações de canalização; *k*) Instalações de climatização; *l*) Instalações de gás; *m*) Instalações de elevação; *n*) Instalações de caldeiras, fornos de biomassa, bombas de calor, sistemas solares fotovoltaicos, sistemas solares térmicos e de sistemas geotérmicos superficiais; *o*) Instalações das infraestruturas de telecomunicações em urbanizações (ITUR) e infraestruturas de telecomunicações em edifícios (ITED); *p*) Instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de postos de abastecimento de combustível.	Na medida em que sejam qualificados para a elaboração de pelo menos um projeto elencado na coluna ao lado, nos termos do anexo III ou de legislação especial, e, caso a empreitada seja de classe 5 ou superior, tenham pelo menos cinco anos de experiência em elaboração ou coordenação de projetos: Engenheiros; Engenheiros técnicos.

A equipa de projeto **tem de ser constituída, predominantemente, por engenheiros e engenheiros técnicos** (cfr. n.º 3 do art.º 6.º da Lei), sendo que o coordenador de projetos também tem de ser qualificado para a elaboração de pelo menos um projeto elencado acima. Isto é, a função de coordenador está, nestes casos, reservada a **engenheiros**, nos termos do previsto tanto no próprio Anexo I, como no Anexo III da Lei ou de legislação especial, como se verá adiante.

E, caso a empreitada seja de classe 5 ou superior - Portaria n.º 212/2022 de 23 de agosto -, ou seja, acima de € 1.600.000,00, os **engenheiros** ainda têm de ter, pelo menos, **5 anos de experiência em elaboração ou coordenação de projetos**.

Já no que toca a projetos em geral de obras de classe não superior a 4, ou seja, até € 1.600.000,00, o coordenador de projeto tem de ser qualificado para a elaboração de qualquer/pelo menos um projeto da obra ou trabalho.

Relativamente a projetos em geral de obras de classe superior a 5, ou seja, acima de € 1.600.000,00, o coordenador de projeto, além de ter de ser qualificado para a elaboração de qualquer/pelo menos um projeto da obra ou trabalho, ainda tem de ter, pelo menos, **5 anos de experiência em elaboração ou coordenação de projetos**.

Quanto aos projetos em geral, o quadro do Anexo I elenca como qualificações mínimas os seguintes profissionais: arquitetos, arquitetos paisagistas, engenheiros e engenheiros técnicos. Dir-se-à que duma leitura menos aprofundada parece poder inferir-se que é totalmente indiferente que nestes casos o coordenador possa ser um qualquer autor de projeto da obra. No entanto, não é dispiciênda a definição de "projeto ordenador" (cfr. al. p) do art.º 3.º da Lei), para que, também nos casos dos projetos em geral se circunscreva de forma mais rigorosa quem deve ser o coordenador de projetos.

Mas o que está aqui em verificação são especificamente ***obras de urbanização***, ou seja, *as obras de criação e* ***remodelação de infraestruturas*** *destinadas a servir diretamente os espaços urbanos ou as edificações, designadamente* ***arruamentos viários e pedonais, redes de esgotos e de abastecimento de água, eletricidade, gás e telecomunicações, e ainda espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva*** (cfr. definição constante da al. h) do art.º 2.º do RJUE). Pelo que, haverá também que conhecer quais os profissionais qualificados para efeito de autoria dos projetos respetivos.

De acordo com o Anexo III da Lei, os profissionais qualificados *para a elaboração de projetos de especialidades de engenharia* constam:

- do Quadro n.º 1: *qualificações relativas à elaboração de projetos de engenharia*;
- e do Quadro n.º 2: *qualificações relativas à elaboração de projetos de engenharia específicos, e outros abrangidos por legislação especial, por tipo de projetos.*

Resulta especificamente do Quadro n.º 2 que:

- ***arruamentos viários e pedonais » Estradas e arruamentos: Engenheiros civis e engenheiros técnicos civis.***

- ***redes de esgotos e de abastecimento de água** » Instalações, equipamentos e sistemas de águas e esgotos: Engenheiros civis, mecânicos, do ambiente e engenheiros técnicos civis, mecânicos e do ambiente.*
- ***eletricidade** » Instalações, equipamentos e sistemas elétricos: Engenheiros eletrotécnicos e engenheiros técnicos de energia e sistemas de potência.*
- ***gás** » Redes e ramais de distribuição de gás, instalações e aparelhos a gás: Técnicos qualificados nos termos da legislação aplicável à atividade de projeto na área dos gases combustíveis –* Lei n.º 15/2015, de 16 de fevereiro – art.º 32.º (Projetista): **engenheiro ou engenheiro técnico, nas especialidades de mecânica ou química**, com inscrição válida na respetiva associação pública profissional. E, as associações públicas profissionais de engenheiros e engenheiros técnicos podem reconhecer a habilitação de engenheiros ou engenheiros técnicos não inscritos na especialidade de mecânica ou química, tendo em conta a respetiva formação na área do projeto das instalações ou das redes e ramais de distribuição.
- ***telecomunicações** » Instalações, equipamentos e sistemas de comunicação: Técnicos qualificados nos termos do regime aplicável à construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas, à instalação de redes de comunicações eletrónicas e à construção de infraestruturas de telecomunicações em urbanizações (ITUR) e infraestruturas de telecomunicações em edifícios (ITED) –* Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio – art.º 37.º (Qualificação do projetista ITUR): **engenheiros e os engenheiros técnicos.**
- ***espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva** » Espaços exteriores: Engenheiros civis e engenheiros técnicos civis, e outros, de acordo com o tipo específico de projeto a elaborar (ex. arquitetos paisagistas para espaços livres e zonas verdes urbanas especificamente).*

Ora, se o **coordenador de projeto** é o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a equipa de projeto com a qualificação profissional exigida a um dos autores, a conclusão será necessariamente que **em obras de urbanização terá de ser um engenheiro ou um engenheiro técnico.**

Esta conclusão tem dupla adesão legal:

1) pela leitura do n.º 3 do art.º 6.º, em conjugação com o Anexo I da Lei, pois naquelas obras a equipa de projeto tem de ter predominância de **engenheiros ou engenheiros técnicos**, sendo que o coordenador será um dos autores ou com qualificação exigida a um dos autores. E, o Anexo I da Lei também assim o determina diretamente para o coordenador de projetos, referindo que detêm qualificação para tal os **engenheiros e os engenheiros técnicos**, na medida em que sejam qualificados para a elaboração de pelo menos um projeto elencado nas alíneas a) a p) (da coluna do lado no Anexo I da Lei). Acresce que, nos casos em que a **empreitada seja de classe 5 ou superior**, ou seja, acima de € 1.600.000,00, **os engenheiros** têm (ainda) de ter **pelo menos 5 anos de experiância em elaboração ou coordenação de projetos.**

2) E, por outro lado, porque se se verificar a qualificação profissional constante do Anexo III, Quadro n.º 2, **os engenheiros ou os engenheiros técnicos** são os profissionais qualificados para todos e cada um dos projetos relativos a obras de urbanização, a saber: *arruamentos viários e pedonais, redes de esgotos e de abastecimento de água, eletricidade, gás e telecomunicações, e ainda espaços verdes e outros espaços de utilização coletiva.*

Lisboa, 16 de outubro de 2025



Fernando de Almeida Santos
Bastonário